

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 457/2532

กรมตุลาการ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลนิตตั้ง กับพวก

จำเลย

นายวรภัทร ภูประเสริฐ ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 156)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระค่าภาษีอากร
และเงินเพิ่มตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 675,061.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 675,061.21 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือน
ตามกฎหมายในต้นเงิน 523,416.49 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ145,146)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 131,133)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 675,061.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของต้นเงิน 523,461.49 บาท มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันฟ้อง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 675,061.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของต้นเงิน 523,461.49 บาท มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันฟ้อง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ